Métodos Hermenêuticos

MÉTODO	AUTOR PRINCIPAL	CONTEÚDO	PALAVRA-CHAVE
Tópico-problemático	Theodor Viering	Parte do caso concreto (problema) para encontrar a melhor interpretação da norma.	Do problema (caso) para a interpretação da norma
Hemenêutico-concretizador	Canotilho e Gadmer	Parte da norma para encontrara melhor interpretação e aplica-la ao caso concreto	Da norma (abstrata) para o caso (concreto); pré-compreensão do intérprete
Científico-espiritual	Rudolf Esmend	Deve-se interpretar os dispositivos constitucionais à luz do espírito da Constituição (seus valores fundamentais.	Espírito da Constituição; reforço dos valores constitucionais

Presunção de Constitucionalidade

Métodos Hermenêuticos

MÉTODO	AUTOR PRINCIPAL	CONTEÚDO	PALAVRA-CHAVE
Normativo-estruturante	Friederich Muller	O intérprete adapta o texto normativo (dispositivo normativo) ao ambiente (contexto social), para então encontrar a interpretação (a norma)	Dispositivo normativo, Ambiente normativo, norma como resultado da interpretação
Jurídico (Clássico)	Ernest Forsthoff	A interpretação da Constituição não se distingue da interpretação das demais normas jurídicas, devem ser usados os métodos gramatical, sistemático, teleológico e histórico	Identidade entre interpretação constitucional e interpretação das leis

Métodos de Hermenêutica Constitucional

Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição
Peter Harbele

Trata-se de um novo paradigma quanto a possibilidade de se interpretar a Constituição, retirando essa exclusividade de membros do Judiciário ou de instituições e ampliando aos cidadãos, uma vez que fazemos parte de uma sociedade democrática e pluralista.

Haberle ensina que essa necessidade de *ampliação de círculo de intérpretes da Constituição* se faz necessárias em sociedades democráticas, plurais e abertas. Se o processo de elaboração da Constituição é aberto, a sua interpretação também deve ser.